



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 118 DEL 09/03/2026	OGGETTO: Ministro della Transizione Ecologica (MITE) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Intervento 1.1: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA RDO PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI DELL'ISOLA ECOLOGICA E CONTESTUALE RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA
Registro Generale N. 173 DEL 09/03/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno nove, del mese di marzo nel proprio Ufficio.

CUP: J24H23000140001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi", e in particolare gli artt. 21-nonies e 21-quinquies;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici", e in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 50;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 26 (Registro Generale n. 87 del 02/02/2026) veniva adottata la determina a contrarre per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto la "Fornitura delle attrezzature e degli impianti per la corretta gestione dell'isola ecologica", per un importo a base di gara pari ad € 85.000,00 oltre IVA al 22%;
- che la suddetta procedura è stata espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica di e-procurement MePA di Consip, con il criterio del prezzo più basso;
- che alla procedura ha partecipato un solo operatore economico, la ditta ORAM SRL, P.IVA: 04361170634;
- che all'esito della valutazione, la RdO su MePA è stata aggiudicata in favore del suddetto operatore economico;
- che il contratto non è stato ancora stipulato sulla piattaforma MePA;

RILEVATO:

- che, in sede di verifica della documentazione di gara propedeutica alla stipula del contratto, è emersa una incongruenza tra la lettera di invito allegata alla RdO e la relazione tecnica di progetto, parte integrante della documentazione progettuale approvata con Delibera di Giunta comunale n° 68 del 08.10.2024;
- che, in particolare, nella lettera di invito sono stati erroneamente indicati:
 - a) n. 2 (due) compattatori, a fronte di n. 3 (tre) compattatori previsti nella relazione tecnica di progetto;
 - b) n. 6 (sei) containers scarrabili, a fronte di n. 4 (quattro) containers scarrabili previsti nella relazione tecnica di progetto;
- che tale difformità configura un errore nella trascrizione dei dati progettuali all'interno della lettera di invito, che ha determinato una non corretta rappresentazione dell'oggetto della fornitura agli operatori economici invitati;
- che l'offerta pervenuta dall'unico operatore partecipante risulta formulata sulla base dei dati errati contenuti nella lettera di invito e non sulla base delle previsioni progettuali corrette contenute nella relazione tecnica;

CONSIDERATO:

- che l'incongruenza riscontrata ha inciso sulla corretta formulazione dell'offerta economica da parte dell'operatore partecipante, in quanto un diverso numero di compattatori e containers scarrabili comporta una differente configurazione della fornitura;
- che, pertanto, non può ritenersi garantita la par condicio tra gli operatori economici, né la piena corrispondenza tra l'offerta pervenuta e le effettive esigenze progettuali dell'intervento;
- che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato), la stazione appaltante deve perseguire il risultato dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 (principio della fiducia), l'azione amministrativa deve comunque garantire il perseguimento dell'interesse pubblico mediante l'adozione di provvedimenti legittimi e funzionali;
- che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 36/2023 (principio dell'accesso al mercato), la stazione appaltante deve favorire la più ampia partecipazione e concorrenza tra gli operatori economici;

RITENUTO:

- che sussistono i presupposti per l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto:
 - a) sussistono ragioni di illegittimità, consistenti nella difformità tra la documentazione di gara (lettera di invito) e la documentazione progettuale (relazione tecnica), che ha determinato una non corretta rappresentazione dell'oggetto della fornitura;
 - b) sussistono ragioni di interesse pubblico, in quanto l'amministrazione deve acquisire forniture conformi al progetto esecutivo approvato e finanziato con fondi PNRR;
 - c) il provvedimento viene adottato entro un termine ragionevole, non essendo ancora intervenuta la stipulazione del contratto;
 - d) si è tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, rilevando che l'operatore economico aggiudicatario non ha ancora maturato un legittimo affidamento consolidato, non essendo intervenuta la stipula contrattuale;
- che, al fine di garantire il rispetto dei vincoli temporali connessi al finanziamento PNRR (scadenza giugno 2026), è necessario procedere contestualmente alla riedizione della procedura di gara, con lettera di invito rettificata e coerente con le previsioni della relazione tecnica di progetto;
- che l'importo a base di gara resta confermato in € 85.000,00 oltre IVA al 22%, in quanto l'errore afferisce esclusivamente al numero delle unità di compattatori e containers scarrabili e non all'importo complessivo della fornitura;
- che la nuova procedura sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MePA, con invito ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, potendo reinvitare anche gli

operatori già individuati nella precedente indagine di mercato, ivi compreso l'operatore aggiudicatario della procedura annullata;

DATO ATTO:

- che il presente intervento è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 1, Intervento 1.1, e che pertanto è imprescindibile il rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell'intervento, con scadenza fissata a giugno 2026;
- che la presente determina di annullamento e contestuale riedizione della procedura è funzionale a garantire il rispetto di tale scadenza, comprimendo al massimo i tempi procedurali senza pregiudicare la legittimità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- che resta ferma e valida la determina a contrarre n. 26 (RG n. 87 del 02/02/2026) in tutti gli elementi non interessati dalla presente rettifica, ivi compresi l'importo a base di gara, il criterio di aggiudicazione, le modalità di scelta del contraente e le imputazioni di spesa;
- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di ANNULLARE IN AUTOTUTELA**, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'aggiudicazione disposta sulla piattaforma MePA in favore della ditta ORAM SRL, P.IVA: 04361170634, all'esito della Richiesta di Offerta relativa alla "Fornitura delle attrezzature e degli impianti per la corretta gestione dell'isola ecologica", CUP: J24H23000140001, CIG: BA38FA1156, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, consistenti nella riscontrata incongruenza tra la lettera di invito e la relazione tecnica di progetto in ordine al numero di compattatori (n. 2 indicati in luogo di n. 3) e di containers scarrabili (n. 6 indicati in luogo di n. 4);
2. **Di DISPORRE** la contestuale riedizione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, mediante nuova Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MePA, con lettera di invito rettificata e coerente con le previsioni della relazione tecnica di progetto, e segnatamente:
 - a) n. 3 (tre) compattatori;
 - b) n. 4 (quattro) containers scarrabili;
3. **Di CONFERMARE** l'importo a base di gara in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oltre IVA al 22%, nonché tutti gli elementi della determina a contrarre n. 26 (RG n. 87 del 02/02/2026) non interessati dalla presente rettifica, ivi compresi il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità di scelta del contraente e le imputazioni contabili;
4. **Di PROCEDERE** alla nuova RdO su MePA con invito ad almeno n. 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, potendo reinvitare anche gli operatori già individuati nella precedente procedura, ivi compreso l'operatore aggiudicatario della procedura annullata;
5. **Di COMUNICARE** il presente provvedimento all'operatore economico aggiudicatario della procedura annullata, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990, informandolo delle ragioni dell'annullamento e della possibilità di partecipare alla nuova procedura;

6. **Di DARE ATTO** che la copertura finanziaria resta confermata sul Bilancio di previsione 2026-2028, Esercizio finanziario 2026, Capitolo 3110.2, Codice 2.02.01.04.002, per l'importo di € 103.700,00 (IVA compresa), come già disposto con la determina a contrarre n. 26 (RG n. 87 del 02/02/2026);
7. **Di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **Di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 294, e vi rimarrà fino al 24/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 173 del 09/03/2026;

Oggetto: Ministro della Transizione Ecologica (MITE) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Intervento 1.1: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA RDO PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI DELL'ISOLA ECOLOGICA E CONTESTUALE RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI